



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Структурним підрозділам з питань
охорони здоров'я відповідних
держадміністрацій/військових
адміністрацій/цивільно-військових
адміністрацій (в областях,
м. Києві та Севастополі)

Надавачам медичних послуг
(за списком)

Національна служба здоров'я України надає роз'яснення щодо порядку внесення змін до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір) щодо вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання, злиття, а також у випадку передачі майна в оперативне управління та переведення персоналу.

Перш за все, наголошуємо, що відповідно до підпункту 21 пункту 19 договору заклад охорони здоров'я – надавач медичних послуг (далі – Надавач, заклад) зобов'язаний повідомляти НСЗУ про:

початок процедури реорганізації, ліквідації, банкрутства надавача, строк для пред'явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання) **протягом 10 календарних днів** з дати настання відповідної події;

передачу майна в оперативне управління та переведення медичних працівників, залучених до надання медичних послуг, передбачених договором, у разі, коли надавач перебуває в процесі припинення шляхом реорганізації (приєднання), **протягом 14 календарних днів** з дати настання події, яка відбулась пізніше.

Окремо зазначаємо, що дотримання зазначених вище строків повідомлення НСЗУ про початок процедури реорганізації, про передачу майна в оперативне управління та переведення медичних працівників є одним з визначальних чинників при здійсненні оплати медичних послуг відповідно до абзацу третього пункту 33 договору.

НСЗУ розглядає питання про внесення змін до договорів із Надавачами у зв'язку з реорганізацією двома способами: після завершення реорганізації, що підтверджується внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі –



ЄДР), або до завершення реорганізації, відповідно до пункту 16 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 р. № 1394 (далі – Порядок) – у разі, якщо власником прийняте рішення про передачу в оперативне управління майна закладів, які припиняються, і переведення персоналу, та тільки для реорганізацій шляхом приєднання.

Для того, щоб внести зміни до договорів у зв'язку з реорганізацією **у випадку завершення реорганізації** правонаступник має:

1) забезпечити завершення реорганізації, що підтверджується внесенням відповідних записів до ЄДР: для закладу (закладів), який (які) припинився (припинились) – запису про припинення та про правонаступника, а для закладу- правонаступника – запису про заклад (заклади), правонаступником якого він є;

2) звернутись до НСЗУ на офіційну адресу електронної пошти: info@nszu.gov.ua або на офіційну поштову адресу: просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073 (далі – офіційна адреса НСЗУ) щодо внесення відповідних змін до договорів листами згідно зі зразками № 1 і № 4 у Додатку 1 до цього листа;

3) подати пропозиції про внесення змін до договору через систему Smart Tender по кожному з пакетів медичних послуг, щодо яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією у договорі правонаступника. До вказаних пропозицій необхідно додати пакет документів, визначений у Додатку 2 до цього листа.

Відповідні зміни до договорів вносяться у разі підтвердження відповідності правонаступника умовам закупівлі медичних послуг та специфікаціям за вищезазначеними пакетами медичних послуг.

Для того, щоб внести зміни до договорів у зв'язку з реорганізацією **при незавершеній реорганізації у випадку передачі майна в оперативне управління та переведення персоналу** потенційний правонаступник має:

1) забезпечити початок процедури припинення юридичної особи у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання – внесення до ЄДР відповідного запису про перебування у стані припинення у зв'язку з реорганізацією закладу (закладів), який (які) приєднується (приєднуються) до потенційного правонаступника та чие майно передається в оперативне управління та чий персонал переводиться до потенційного правонаступника;

2) звернутись на офіційну адресу НСЗУ щодо внесення відповідних змін до договорів листами згідно зі зразками № 2, № 3 і № 4 у Додатку 1 до цього листа;

3) подати пропозиції про внесення змін до договору через систему Smart Tender по кожному з пакетів медичних послуг, щодо яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією у договорі потенційного правонаступника. До вказаних пропозицій необхідно додати пакет документів, визначений у Додатку 2 до цього листа.

Відповідні зміни до договорів вносяться у разі підтвердження відповідності потенційного правонаступника умовам закупівлі медичних послуг та специфікаціям за пакетами медичних послуг, щодо яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією.

Додатково зазначаємо, що згідно з чинним законодавством правонаступник юридичної особи, що припиняється, зокрема, в результаті злиття чи приєднання,

має право провадити господарську діяльність на підставі раніше виданої ліцензії юридичної особи, що припиняється, та вжити усіх організаційних заходів, пов'язаних з отриманням нової ліцензії, протягом строку, що не перевищує шести місяців, починаючи з:

дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у разі злиття;

дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

При підготовці документів та вчиненні дій, пов'язаних з реорганізацією, рекомендуємо враховувати, що відповідно до абзацу четвертого пункту 16 Порядку медичні послуги, надані в період між переведенням медичних працівників, які необхідні для надання таких послуг відповідно до умов договору, та передачею майна закладу в оперативне управління, не підлягають оплаті.

Просимо структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / військових адміністрацій / цивільно-військових адміністрацій довести цей лист до закладів охорони здоров'я у кожній області України відповідно до компетенції та з урахуванням особливостей воєнного стану.

З метою забезпечення безперебійної оплати медичних послуг додатково звертаємось з проханням використовувати зазначену інформацію в роботі та сприяти своєчасній підготовці необхідних заходів та документів для внесення змін до договорів із закладами у зв'язку з реорганізацією.

Додатково повідомляємо, що у разі необхідності отримання додаткової інформації та роз'яснень, радимо звертатись до міжрегіональних департаментів НСЗУ.

Додатки: на 6 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Ірина НАДАШКЕВИЧ